

א) באופן שהגוי אינו עכו"ם ושומר ז' מצוות בני נח שלטעם רש"י אף כאן אסור להחזיר משא"כ לטעם הר"מ והשו"ע יהיה מותר עכתו"ד ודפח"ח עיין בכאר הגולה בסי' רס"ו שגם כתב כן אבל צ"ע שמשמע מל' הר"מ ממש"כ "אכדת גוי" דאף בגוי שאינו עכו"ם הדין כן, והנה הרב הנ"ל חידש עוד נפק"מ באופן שהמוצא אמר שניתנו בתורת מתנה לר"מ והשו"ע יהיה אסור משא"כ לרש"י, והנה לענ"ד לא זכיתי להבין ככל הדין הזה למה צריך הר"מ ורש"י לחדש טעמים שונים תיפול"ד כיון שזיכתה לו תורה האכדה והוי של המוצא נמצא שבהשבת האכדה הוי כנותן מתנת חנם לגוי ועובר הלאו ד"לא תחנם" וכ"ש באופן שדן מע"כ הרב הנ"ל במפרש שניתנו לשם מתנה לכא' לכו"ע אסור וצ"ע. שו"ר ראיתי בחינוך שבמקיים ז' מצוות ב"נ ל"ש ה"לא תחנם" ועכ"ז צ"ע עדיין דעכ"פ בגוי שלא מקיים את הז' מצוות ל"צ להטעמים הנ"ל וצ"ע.

א. בעניין תדיר ושא"ת, הנה שנינו בקידושין כ"ט ע"ב מח' לענין עליה לרגל ופדיון הבן מה קודם והמ"ד שסובר שעליה לרגל קודם מבאר כיון שעליה לרגל הוי מצוה עוברת משא"כ פדה"כ ולכא' קשה למה צריך לכך תיפול"ד דעליה לרגל הוי תדיר כלפי פדה"כ דהרי מסתברא כן דזה שייך באופן ודאי ג"פ בשנה משא"כ פדה"כ שייך רק בככור ומי ימר שיתקיים אצלו כלל ואף אם כן אז רק באופן חד פעמי, שו"ר שכסברא' זו מביא השו"ח ח"ה מערכת תי"ו מתשובת הרדב"ז החדשות סי' רנ"א שכתב לענין מקרא מגילה ומילה שמ"מ הוי תדיר כלפי מילה דזמנו של המ"מ קבוע בכל שנה משא"כ מילה מי ימר שיתקיים ע"ש, והגם שלענין מילה כבר הקשה עליו שם בשו"ח בשם הקהלת יעקב אלגזי מזבחים צ"א ע"א שמבואר שם דמילה הוי תדיר לגבי פסח וא"כ ה"ה לענין מ"מ ומילה. ומצוה ליישב הקו' החזקה על אדם קשה ככרזל, הרדב"ז שהוא אחד מהראשונים שמפיהם אנו חיים, אבל עכ"פ לענין פדה"כ ועליה לרגל ודאי שעליה לרגל נחשב לתדיר דהרי בגמ' שם מבואר ב' טעמים.

א) שמילה תדירה במצוות ופירש"י שם דנכתבו י"ג במילה בריתות חה ל"ש בפדה"כ.

ב) ואף לטעם הב' שבגמ' שמצויה יותר מילה מפסח נראה לכא' שעליה לרגל ופה"כ עליה לרגל דשייך ג"פ בשנה לכא' ופדה"כ שמצוי רק בככור עליה לרגל גם מצויה יותר פעמים במציאות וא"כ הדרא קושיא לדוכתיה למה בעי הגמ' לטעמא דמצוה עוברת אף בלא"ה כיון שהוא תדיר תדיר קודם וא"א לתרץ למ"ד דתדיר ומקודש מקודש קודם דפדה"כ שנותן לכהן הוי מקודש דאדרבה עליה לרגל והבאת קרבנות לביהמ"ק מסתברא דמקודש יותר א"כ למ"ד זה אדרבה יוקשה תיפול"ד גם משום מעלת ה"מקודש" וצ"ע ואקווה לתשובה מאהבה.

ואסיים בברכת הדיוט שתזכו להוסיף בהרמת כבוד התורה והחסידות.

מנחם מנדל גייגר

אשדוד

בענין לבישת ציצית בלא תכלת

כבוד המערכת מכון בית אהרן וישראל, שלומכן יסגא.

בגליון ק"א דן הרב יהודה לייב שטרן בענין לבישת ציצית בלא תכלת, וכתב ליישב הא דלובשים ציצית אע"פ דע"י זה גורם מצב שיהיה אנוס מלקיים מצוה של תכלת עפ"י המרדכי במנחות בהלכות קטנות סי' תתקמ"ד, בשם הר"י דאם נפסק מאיש חוט של טלית בשבת מותר ללובשו בשבת דמ"ע בציצית אינו אלא להטיל בו ציצית כשילבשו ולא אמר הכתוב בלשון לא תלבש בגד שיש בו ד' כנפות בלא ציצית אלא מ"ע גרידא להטיל בו ציצית וכיון שהוא אנוס מלהטיל ציצית שבשבת אסור מותר ללובשו בלא ציצית ע"כ דברי המרדכי בשם הר"י, מבואר מדבריו דמותר להכניס עצמו למצב שיהיה אנוס מלקיים המצוה, ולפי"ז בנדון דידן כ"ש דמותר להכניס עצמו למצב של אנוס מלקיים המצוה של תכלת כדי לקיים מצות ציצית, והעיר שם בשם הגאון הגדול רבי זלמן נחמיה גולדברג מהגמ' בגיטין דף ס"ח, על דברי המרדכי שמבואר שם בגמ' שהשולח חטאת אין מקריבים חטאתו משום דבעי סמיכה (וכתבו שם בחוס' דאי דוקא במקום שיודעים בבירור שיגיע אח"כ בעצמו להקריב), ומ"ש דגם דשרי לובשו בלא ציצית אע"פ שיכול להטיל בו ציצית בחול, מקרבן שאין מקריבים עד שיבוא ויסמוך, וכתב שם לתרץ משמיה דנפשיה דבקרובן אמרינן שלא יקריב בלא סמיכה כיון שיכול להמתין למחר ולא יצטרך

לבטל העשה משא"כ לבישת בגד, לא שייך לומר שימתין למחר דאת גוף הבגד רוצה ללבוש היום דוקא ומפני שהבגד גרמא וכדומה, ולפי"ז כתב שיצא דבר מחודש דאם לובש הבגד כדי לקיים המצוה גרידא אסור ללבושו אף להמרדכי בשבת ע"כ דברי הכותב הנ"ל, ונלענ"ד דאין דין מחודש כאן ובכל אופן יתבאר הר"י שבמרדכי דמותו ללבושו ולא דמי כלל להתם (בגיטין ס"ח) דהתם כיון שיכול לקיים המצוה בלא ביטול מצות סמיכה בודאי דחין ליה אמחר כדי לקיימו בשלמותה משא"כ בציצית מאי אהנת ליה בהא, דלא תשרי ליה אלא בחול וכי ע"י זה יקיים המצוה יותר בשלמותו בחול ולפי דברינו בכל אופן יסבור המרדכי, דמותו ללבושו בשבת אע"פ שאינו לובשו אלא לשם מצוה דדוקא התם דחין ליה שיבוא ויסמוך, דאהנת ליה במאי דמאחרת ליה שיקיים ג"כ סמיכה משא"כ בציצית בשבת, וכיון דאתינא ליריה כדאי לציין בישראל סבא גליון ט' ביאור נחמד, במאי פליגי, שם במרדכי עיי"ש בדברי כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק זי"ע מצאנו.

הכו"ח ביקרא דאורייתא,

שמעון נתן נטע (כהנ"ס) הורונציק

פה עיה"ק צאנו נתניה

בענין גדרי מלאכת מחתך

לכבוד מערכת קובץ בית אהרן וישראל שלום וברכה וכוט"ס.
בקובץ אב-אלול תשס"ב הופיע חידו"ת של הרה"ג ר' בנימין רום שליט"א בגדרי מלאכת מחתך. וכדרכה של תורה ברצוני לשאת ולתת בדברים.
ואשתדל לכתוב את הדברים מהכלל אל הפרטים.
יסוד הדברים התבסס על דברי הר"י מיגאש המובא בטל אורות מלאכת מחתך עמ' שס"ד דהקשה אמאי מסתת את האבן אינו חייב משום מחתך.
וז"ל תירוצו: "דלא מחייב משום מחתך אלא היכא דלא קעביד מלאכה בגוף אותו הדבר שצריך לו אלא קוצץ ממנו חתיכות ומרחיקן מעל העור שצריך לו, אבל בגוף העור שצריך לו לא קעביד מעשה. לאפוקי מסתת את האבן שהוא עושה מלאכה בגוף האבן וחופר בה ומשווה פניה..."
והרב הנ"ל הבין דכוונת תירוצו: דהיכא שע"י החיתוך נתקן החפץ הנחתך להיות כלי מעבר לתועלת שעשאו כמירתו לא חייב על מלאכת מחתך דומיא דחיתוך עורות אלים שבמשכן דאחר החיתוך לא הוכשר העור לתפקידו.
ולענ"ד כוונתו אחרת: דיסוד מלאכת מחתך כפי שמובאת במרדכי פרק כלל גדול "כתב הר"א ממיץ קיימא לן כל דבר שאדם מחתך ומקפיד על מירתו נקראת מלאכת מחתך". (וכן איתא בסמ"ג ובסמ"ק), ובדברי הר"י מיגאש נראה דיסוד דלא כל הקפדה לחתוך במקום מסוים נקראת מלאכת מחתך, אלא דווקא באופן שהחיתוך הוא לצורך מידה הנצרכת (דומיא דחיתוך העורות שבמשכן), אבל בנידון של סיתות האבן הרי שמידת האבן כבר עשויה ומטרת הסיתות הוא כדי לישר ולהחליק ואין כוונתו לצורך מידה ולכן אין זה מחתך.
ולפי הנ"ל הרי שלא קושיא מה דדן במאמרו מדוע שקיל אקופי מגלימי חיובו רק מצד מכה בפטיש ולא מצד מחתך, דכיון שמידת הבגד עשויה כבר וכל מטרת החיתוך היא כדי ליפותו ולאפשר שמוש, הרי שאפילו שמקפיד לחתוך במקום מסוים אין זה בגדרי מלאכת מחתך.
וכנ"ל נראה לגביה מה שהקשה על הא דמבואר בסוגיית עד: גבי חיתוך הקנים בחלתא דמבואר דחיתוכם לאחר אריגתם להשוותם נידון רק מצד מכה בפטיש ולא מצד מחתך.
ומלבד מה שעצם דברי הר"י מיגאש כתובים לענ"ד דברים אחרים ממה שהבין הרב הנ"ל הרי שלעצם היסוד שהעלה נטיית לבי הפך הדברים וכפי שאכתוב לקמן.
ועל ידי היסוד שהעלה רצה לישב מספר גמרות דהוו קשיא ליה מדוע לא יתחייב מצד מחתך. ומאחר ולענ"ד היסוד אינו מוכרח הרי שניזיל נשא וניתן לפי סדר הדברים שהופיעו במאמר: